

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5128/2531

บริษัทเดอะโฮม อินชัวร์นซ์ จำกัด
บริษัทดัมป์สกีปส์ เซลสกาเบ็ทอาฟ
1912 อัคทีเซลสแก๊ป กับพวก

โจทก์

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 616

จำเลยรับขนสินค้าพิพาทจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยก่อนเรือเข้าเทียบท่าจำเลยได้ประกาศทาง หนังสือพิมพ์กำหนดวันเรือเข้าให้ผู้รับตราส่งทราบ เพื่อจะได้นำใบตราส่งมาแลกใบปล่อยสินค้าแล้ว ครั้นเรือเข้าเทียบท่า จำเลยทั้งสองได้ขนถ่ายสินค้าดังกล่าวเข้าเก็บในโกดังของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้ว ถือว่าจำเลยได้ขนส่งสินค้าถึงท่าเรือปลายทางแล้ว ขณะที่การขนส่งสินค้าของจำเลยจึงสิ้นสุดลง การที่ไฟไหม้โกดังสินค้าและสินค้าดังกล่าวเสียหาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นหุ้นส่วนทำการขนส่งทางทะเลใช้ชื่อว่า สายเดินเรือเมอส์ สาขากรุงเทพ ได้รับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่เครื่องจักรทดสอบดินและมาตรวัดไฮดรอลิก จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเพื่อส่งมอบแก่ผู้ซื้อในกรุงเทพ โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าดังกล่าว จำเลยทั้งสองได้ออกใบตราส่งแก่ผู้ส่งแล้ว เมื่อสินค้าดังกล่าวมาถึงประเทศไทยจำเลยทั้งสองแจ้งให้ผู้รับตราส่งให้ไปรับมอบ

สินค้าจากการทำเรือแห่งประเทศไทยผู้รับมอบสินค้าไว้จากจำเลย แต่การทำเรือแห่งประเทศไทยไม่มีสินค้ามอบให้ โจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับตราส่งตามสัญญาประกันภัยแล้วเป็นเงิน ๒๐๔,๙๔๔.๔๑ บาท จึงรับช่วงสิทธิผู้รับตราส่งเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์ตามจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ผู้รับตราส่งไม่ได้รับสินค้าเพราะสินค้าถูกไฟไหม้ขณะอยู่ในความครอบครองของการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งมีใช้ความผิดของจำเลยทั้งสอง ข้อตกลงการส่งสินค้าและตามประเพณีจะสิ้นสุดลงนับแต่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทยแล้ว จำเลยทั้งสองได้บอกกล่าวให้ผู้รับตราส่งไปขอรับสินค้าจากการทำเรือแห่งประเทศไทยแล้วจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองรับจ้างขนสินค้าดังกล่าวจากสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทย โดยโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าว เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทยได้ขนถ่ายสินค้านี้ดังกล่าวเข้าเก็บในโกดังสินค้าของการทำเรือแห่งประเทศไทย ต่อมาผู้รับตามส่งไปขอรับสินค้าจากการทำเรือแห่งประเทศไทย แต่รับไม่ได้เนื่องจากโกดังสินค้านี้ดังกล่าวถูกไฟไหม้และสินค้า ๒ รายการดังกล่าวถูกไฟไหม้เสียหาย โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยแล้ว จึงมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ขนส่งสินค้านี้ดังกล่าว และจะต้องขนส่งพร้อมกับมอบสินค้าให้แก่ผู้รับตราส่งโดยเรียบร้อย ซึ่งจะต้อง

รับผิดชอบในสินค้าที่ขนส่งหากสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบช้ากว่าวันแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การสูญหายหรือบุบสลายหรือช้ากว่านั้น เกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเองหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๑๖ การที่จำเลยทั้งสองขนส่งสินค้าทั้งสองรายการถึงประเทศไทยและได้มอบสินค้าดังกล่าวเข้าเก็บในโกดังของการท่าเรือ แห่งประเทศไทยแล้วทั้งก่อนเรือเข้าเทียบท่า สายเดินเรือของจำเลยทั้งสองได้ประกาศทางหนังสือพิมพ์กำหนดวันเรือเข้า ให้ผู้รับตราส่งนำไปตราส่งมาแลกใบปล่อยสินค้าแล้วถือว่าจำเลยทั้งสองได้จัดส่งสินค้าดังกล่าวถึงท่าเรือปลายทางแล้ว หน้าที่การขนส่งสินค้าของจำเลยทั้งสองจึงสิ้นสุดลง การที่ไฟไหม้สินค้าดังกล่าวเสียหายจึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๑๖ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

พิพากษายืน

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลชั้นต้น - นายเพ็ง เพ็งนิต

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มະນຸພຸພຣ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ